

ตามข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนที่ดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีราษฎรหมู่ที่ ๑๓ ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้นำท้องถิ่นไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านตามคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๓๓/๒๕๖๓)

๓) การพ้นจากตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านกรณีได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โดยที่ตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ (๒) (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยสถานภาพจึงย่อมได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในหมู่บ้านว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังนั้น กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านมีพฤติการณ์ในทางทุจริต กล่าวคือ ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ ได้นำเงินที่สมาชิกชำระคืนเงินกู้ไปเก็บรักษาไว้กับตัวเองโดยไม่มีอำนาจ และขณะผู้ฟ้องคดีเป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทำการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพียงจำนวน ๓ กระสอบ แต่มีการขอเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๓๒๐ กระสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำหมู่บ้าน แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความไม่ไว้วางใจ ไม่เคารพศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน จนมีการรวมตัวชุมนุมประท้วงให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านออกจากตำแหน่ง กรณีเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านดังกล่าวออกจากตำแหน่งจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าวาริ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จากกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานที่เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกไว้กับตนเอง และกรณีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนได้บริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริต ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีฯ มีคำสั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่นำไปสู่การมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มี ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ แต่กลับนำเงินดังกล่าวไปเก็บไว้กับตนเองจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยเพิ่เงินนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และกรณีที่สอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่โปร่งใสส่อไปในทางทุจริต ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับกรณีที่หนึ่งนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีที่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านประสงค์จะชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมทุกประเภท สมาชิกจะต้องไปติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่เพียงตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร) ที่จะต้องส่งชำระคืนตามข้อ ๔๑ วรรคสอง และจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมทุกประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจำนวนสามฉบับตามข้อ ๔๑ วรรคสาม หลังจากนั้น สมาชิกจึงนำเงินไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกพร้อมทั้งทำหลักฐาน



การถอนเงินมอบไว้กับธนาคาร โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมิได้อำนาจในการเก็บรักษาเงินที่สมาชิกชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บรักษาเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนเงินล้านที่ ๒ จากสมาชิกไว้กับตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อยมา จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีเพิ่งนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ ได้นำเงินที่สมาชิกได้ชำระคืนเงินกู้ไปเก็บรักษากับตัวเองโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีได้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้กับตนเองเรื่อยมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ ปีเศษ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีโอกาสที่จะกระทำการใด ๆ กับเงินนั้นในทางส่วนตัวได้ตลอดเวลา พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองในเงินที่สมาชิกได้ชำระคืนเงินกู้ อันเป็นการทุจริต

ส่วนกรณีที่สองนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) บ้านท่าวารี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลดตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๓๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๒.๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีขึ้นเพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในชุมชนไว้กู้ยืมเพื่อขยายพันธุ์ เป็นการนำมาจำหน่ายให้เกษตรกรในชุมชน และยังมีพฤติการณ์ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงจำนวน ๒๔๓ กระสอบ แต่มีการขอเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๓๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๒.๕ บาท ซึ่งมีส่วนต่างราคาอยู่ถึง ๔๘,๑๒.๕ บาท กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน มีพฤติการณ์ทุจริตในการบริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จริง

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริงทั้งสองกรณี แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นการกระทำในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ และประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง (SML) โดยไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ



โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐^๕ และมาตรา ๒๗ (๒)^๖ และ (๖)^๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งโดยสถานภาพของผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในหมู่บ้านว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ในทางทุจริตดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความไม่ไว้วางใจ ไม่เคารพศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จนมีการรวมตัวชุมนุมประท้วงให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน และการกระทำความผิดกล่าวได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๑ ทวิ^๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับ

^๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน

^{๖-๗} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๕๕๑

มาตรา ๒๗ ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๖๑ ทวิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดต้องได้รับโทษ

วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

อำนาจการลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลให้เป็นไปดังนี้

(๑) กำนันมีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน

(๒) นายอำเภอมีอำนาจลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทำความผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออก ถ้านายอำเภอเห็นว่าคงให้อยู่ในตำแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้วรายงานให้ข้าหลวงประจำจังหวัดทราบ



มาตรา ๘๘ วรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๗/๒๕๖๒)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๔๒๘-๑๔๓๑ และ ๑๔๓๖-๑๔๓๙

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๔๒-๑๕๔๙

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๔๘๔-๑๔๘๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๙๒๐-๙๒๔

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๘๔๕-๘๔๘

การสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ตลอดถึงการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือนระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๓) ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจำจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลผู้ถูกลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย

การร้องทุกข์ให้ทำคำร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบคำสั่งการลงโทษเพื่อนายอำเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจำจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ภายในกำหนดสิบห้าวัน

^๙พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง
กรณีบรรพชาเป็นสามเณรในขณะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรรพชาเป็นสามเณร
ในงานฌาปนกิจศพ (บวชน้ำไฟ) แม้จะเป็นการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ล่วงลับ
เพียง ๓ ชั่วโมง แต่ก็ถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) และมาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๓๔ (๒)
และมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาว่าจะบวชนานเพียงใด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
นายอำเภอพรหมพิราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) และมาตรา ๔๗ ตี
(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ สืบเนื่องจากการกล่าวหาว่าขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว ได้บรรพชาเป็นสามเณร (บวชเณร) ในงานฌาปนกิจศพนาง จ. ทิวดวงมั่ง ตำบล
เกาะตาเลียง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบวชของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะ
เป็นการบวชน้ำไฟอันเป็นการบวชชั่วคราวเพียงสามชั่วโมงเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ
และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นาง จ. เท่านั้น และไม่ปรากฏว่าการบวชดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้ง
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ
นาง จ. ทิวดวงมั่ง ตำบลเกาะตาเลียง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และได้บรรพชา



เป็นสามเณรเพื่อตอบแทนบุญคุณนาง จ. ที่เคยเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหลาน โดยบวชเป็นเวลา ๓ ชั่วโมง อันเป็นการให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้บรรพชาเป็นสามเณรจริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้บรรพชาเป็นสามเณรในขณะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ และต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ (๓)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรีวรรคหนึ่ง (๗)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่าจะบวชนานเพียงใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๙/๒๕๖๒)

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑. ...

๒. ...

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑. ...

๒. ...

(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)

๓. ...

๔. ...

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ...

๒. ...

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๓. ...

๔. ...



๒) คำสั่งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งกรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล

บทบัญญัติมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกลางเพื่อมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ประสงค์ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง กฎหมายจึงบัญญัติห้ามว่าในขณะดำรงตำแหน่งมิให้กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ซึ่งกรณีจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้อำนาจวินิจฉัยสั่งการหรือกำกับดูแลกิจการงานอันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวอยู่ด้วย และจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้การพิจารณาว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ใช้อำนาจในฐานะที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ตนโดยการเบียดเบียนหรือฉ้อฉลผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะที่ตนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา โดยกฎหมายมิได้กำหนดว่าหากนายกองคการบริหารส่วนตำบลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ดังนั้น แม้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองคการบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด และได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนผู้จัดการ



ของห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้ง ประกอบกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างแม้อย่างมีอยู่ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน แต่เมื่อไม่ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ใดอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเพราะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่ต่อมานายอำเภอกระสัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ซึ่งล้วนยังอยู่ภายในกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง อีกทั้งไม่ได้แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากผู้ฟ้องคดีเป็นนาย พ. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนทราบ และหลังจากผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำฝากเช็คธนาคารที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนส่งจ่ายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จำนวน ๓ ครั้ง และถอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวจำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาจ้างระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ที่ลงนามโดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำก่อนสมัครรับเลือกตั้งและผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวแล้ว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีนำฝากเช็คธนาคารที่สั่งให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. และถอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้น ก็เป็นการรับชำระหนี้ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเป็นคู่สัญญา อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามที่มาตรา ๖๔/๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)



พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีเจตนารมณ์ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกลาง เพื่อมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ประสงค์ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง กฎหมายจึงบัญญัติห้ามว่าในขณะดำรงตำแหน่งมิให้กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ซึ่งกรณีที่จะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการหรือกำกับดูแลกิจการงานอันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวอยู่ด้วย และจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวด้วย การพิจารณาว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ใช้โอกาสในฐานะที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ตนโดยการเบียดเบียนหรือฉ้อฉลประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะที่ตนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๑๙ สัญญา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๑๕ สัญญา แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โดยมีการจดทะเบียนแก้ไข

^{๙๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

ขลข

ขลข



ผู้เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ปรากฏชื่อนาย พ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. แทนผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการใดที่จะทำให้ตนได้ประโยชน์ใดจากการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากที่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ยังอาจต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานถ้าหากมีขึ้นภายในเวลา ๑ ปี หรือ ๒ ปี หลังจากส่งมอบงานแล้วก็ตาม แต่ก็เพียงการกำหนดหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ให้ต้องรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนตามข้อสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เท่านั้น โดยกำหนดระยะเวลาความรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวแม้จะยังมีอยู่ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน แต่ก็มีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญาตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คที่ออกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จำนวน ๓ ฉบับ นำไปฝากเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โดยเช็คฉบับแรกและฉบับที่สอง เป็นการคืนเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ส่วนเช็คฉบับที่สาม เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ฟ้องคดียังได้ถอนเงินจากบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. อีก ๒ ครั้ง โดยเป็นการถอนเงินในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีสามารถฝากถอนเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแจ้งให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจฝากถอนเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จากผู้ฟ้องคดีเป็นนาย พ. หุ้นส่วนผู้จัดการคนใหม่ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แม้จะส่อไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจยังคงเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. อยู่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้กำหนดว่าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยกฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงว่าต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ธุรกิจภาคเอกชนนั้นเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหาร



ส่วนตำบลลำตวนจนกระทั่งถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนมีพฤติการณ์ใดอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน เพราะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมีผล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๖/๒๕๖๒)

๓) คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

ในการประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเงื่อนไขว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีคุณสมบัติที่ก่อสร้าง หรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการตักดินได้ ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร นั้น เป็นการเพิ่มเติมจากตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยมีลักษณะไม่เปิดกว้าง หรือกีดกันผู้เสนอราคามีให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาบางรายได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียทางศีลธรรม ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนายอำเภอมีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากครบวาระไปก่อนแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอสองพี่น้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการตัดดินได้ซึ่งมีระยะทางห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร เป็นเหตุให้มีผู้เสนอราคาที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรให้ดำเนินการตัดดินและถมดินซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเพียง ๒ ราย จากผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมดจำนวน ๘ ราย อันถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาที่มีลักษณะไม่เปิดกว้าง หรือกีดกันผู้เสนอราคามีให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม ตามนัยมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาตามเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท ซึ่งมีข้อกำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้... (๓) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายาวนั้นในบัญชีดูสถานที่ก่อสร้าง/รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และ (๔) ต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการตักดินได้ และมีระยะทางห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร แล้วเห็นว่า การที่ผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรตามที่ประกาศไว้ นั้น เป็นเพียงเหตุผลที่ทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยกข้ออ้างต่าง ๆ ขึ้นต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรได้ในกรณีที่มีการส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเกิดปัญหาใด ๆ อันเนื่องจากการไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเท่านั้น ไม่ได้เป็นเหตุทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรมีสิทธิไม่รับคำเสนอราคาของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด อีกทั้ง แม้ผู้เสนอราคาจะไปจัดซื้อดินในระยะเวลาที่เกินกว่า ๓ กิโลเมตร นับจากบริเวณก่อสร้าง ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการทำงานของผู้เสนอราคาเองเท่านั้น มิได้มีผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง จึงเห็นได้ว่า ผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในเรื่องของคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างในส่วนที่มีสาระสำคัญ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมจากตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยมีลักษณะไม่เปิดกว้างหรือกีดกันผู้เสนอราคามีให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลักษณะการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียทางศีลธรรม ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๓ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจงใจหรือทำให้จำยอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท



ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สำหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงอำนาจในการมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และยังไม่ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ดังนั้น ในการพิจารณาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้อง

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐)

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๑๐) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ ตริ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลช

๒. ชลช

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๓. ชลช

๔. ชลช

เมื่อมีการเฝ้าสังเกตสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

๑. ชลช

๒. ชลช



ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างอาศัยอำนาจในการออกคำสั่งตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) และมาตรา ๔๗ ทรี (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการอ้างบทกฎหมายโดยชอบแล้ว นอกจากนี้ แม้ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวตามวาระไปก่อนแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีในช่วงระยะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรนั้นว่าผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพราะได้กระทำการอันเป็นการต้องห้ามซึ่งทำให้ต้องพ้นจากสมาชิกภาพหรือไม่ จึงไม่เป็นการตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๕/๒๕๖๒)

ในการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ เมื่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้บัญญัตินิยามถ้อยคำ “พฤติกรรมในทางทุจริต” ว่าจะมีความหมายอย่างไร ในการแปลความถ้อยคำดังกล่าวจึงต้องนำความหมายของแต่ละคำตามที่มีนิยามไว้ในกฎหมายอื่นและตามที่ปรากฏในพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณา ซึ่งเมื่อรวมความถ้อยคำว่า “โดยทุจริต” ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา คำว่า “พฤติกรรม” “ใน” และ “ทาง” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ถ้อยคำที่ว่า “พฤติกรรมในทางทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงมีความหมายว่า การกระทำหรืออาการที่แสดงออกในแนวทางหรือวิธีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “โดยทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๑๕๗ และมาตราอื่น ๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าพฤติกรรมในทางทุจริต



ของบุคคลดังกล่าวได้ถูกศาลยุติธรรมทางอาญาพิพากษาลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่แต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดไม่นำเงินที่ได้จากการให้ประชาชนเช่าใช้รถไถฟาร์มขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่กลับนำไปเป็นค่าอาหารเลี้ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ย่อมเล็งเห็นได้ว่านอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดที่ต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับแล้ว ในทางกลับกัน ก็เป็นการทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าวเป็นค่าอาหารอีกด้วย เมื่อประโยชน์ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับไปข้างต้นเป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความหมายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในความหมายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง นายอำเภอมะนัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่ารถไถฟาร์มจากประชาชน จำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้วไม่นำเงินส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด แต่กลับเบียดบังเอาเงินไปใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อันเป็นความผิดอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และพฤติกรรมยังเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือมิใช่ทรัพย์สินที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย มิใช่เป็นพฤติกรรมในทางทุจริต อีกทั้ง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวยังเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ซึ่งมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยทุจริตเพียงแต่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสอบสวนซ้ำ เนื่องจากได้เคยมีการสอบสวนและมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนผู้ฟ้องคดีในกรณีเดียวกันนี้ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดข้างต้น



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กำหนดให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะนำรถไถฟาร์มซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลใดใช้หรือเช่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใช้รถไถฟาร์มโดยคิดค่าเช่าชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท ทั้งที่เป็นการนำรถไถฟาร์มไปให้บุคคลอื่นเช่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจึงเป็นการไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าใช้รถไถฟาร์มมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการนำเงินดังกล่าวส่งเข้าคลังเป็นรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดต่อไป โดยไม่อาจนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นได้ไม่ว่าบุคคลผู้ให้เงินมานั้นจะระบุหรือแจ้งว่าเป็นการให้ค่าอาหารและเครื่องดื่มแก่คนขับรถหรือเพื่อการอย่างอื่นก็ตาม และเมื่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีได้บัญญัตินิยามถ้อยคำ “พฤติกรรมในทางทุจริต” ว่ามีความหมายอย่างไร ในการแปลความถ้อยคำดังกล่าวจึงต้องนำความหมายของแต่ละคำตามที่มีนิยามไว้ในกฎหมายอื่นและตามที่ปรากฏในพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณา ซึ่งตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้นิยามคำว่า “โดยทุจริต” ไว้หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของ “พฤติกรรม” ว่า น. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ำแกว ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า “ใน” ว่า บ. ตรงกันข้ามกับ นอก, ไม่ใช่ นอก เช่น ในบ้าน ในเมือง และ “ทาง” ว่า น. ที่สำหรับเดินไปมา, แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร, เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นต้น เมื่อรวมความแล้วถ้อยคำที่ว่า “พฤติกรรมในทางทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๘/๑ (๓)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงมีความหมายว่า การกระทำหรืออาการที่แสดงออกในแนวทางหรือวิธีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “โดยทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๑๕๗ และมาตราอื่น ๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีพฤติกรรม

^{๒๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง



ในทางทุจริตหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าพฤติกรรมในทางทุจริตของบุคคลดังกล่าวได้ถูกศาลยุติธรรมทางอาญาพิพากษาลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าใช้รถไถฟาร์ม รวมจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้ว มิได้ดำเนินการนำส่งเข้าคลังเป็นรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด แต่กลับนำไปเป็นค่าอาหารเลี้ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ซึ่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่านอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดที่ต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับเป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้ว ในทางกลับกัน ก็เป็นการทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าวเป็นค่าอาหารอีกด้วย เมื่อประโยชน์ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับไปดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความหมายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในความหมายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ไม่มีใครควรถูกลงโทษสองครั้งสำหรับการกระทำความผิดหนึ่งเดียว (Nemo debet bis puniri pro uno delicto) แล้ว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารท้ายคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยถูกสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมกระทำความผิดเดียวกันนี้มาก่อน จนผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดแล้วก็ตาม แต่การสอบสวนและมีคำสั่งดังกล่าวเป็นการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยและทางละเมิด ส่วนการสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเป็นการสอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ว่า เป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับความคงอยู่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น มิได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยหรือความรับผิดชอบทางละเมิดแต่อย่างใด ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

^{๒๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑.

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑.



เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๗/๒๕๖๒)

๔) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน

ในการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะต้องพิจารณาว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประจำหรือไม่ อันเป็นการพิจารณาจากการอาศัยอยู่จริงของบุคคลนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แต่มิได้อาศัยอยู่จริงในบ้านหลังดังกล่าวเป็นเวลากว่าสองปี จึงถือเป็นกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายอำเภอโพทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เนื่องจากมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีเอกสารพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยอยู่อาศัยร่วมกับภรรยาและบุตร และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นโดยรวมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งร่วมตรวจสอบโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นและหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

